

עין משפט
נר מצוה

מח א ב ג מ"י פ"ד מהל' סוטה הלי"ז:
מב ד מ"י פ"ב מהל' יבוס הלי"ב ופ"ד מהל' סוטה ה' ין סננ עשין ב טו"ש"ע אה"ע ס"י קנט סעי' ג:
ג ה ו ז מ"י פ"ד מהל' סוטה הלכה י:
נא ח מ"י פ"א מהל' סוטה הלי"ב:

תוספות שאנץ

גב' הא מני ר' עקיבא היא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לארין באשה שויה על המקדשה בלאו ורבנן פליגי עליה ואמרי בחייבי כריתות הוא דלא תפסי אלאב בחייבי לארין תפסי אבל לר' עקיבא משוי חייבי לארין חמורות לענין אסוריהו בחייבי כריתות שהולד ממזר ולגבי ליאסר על בעלה נמי כי היכי דהבא על אשת איש שויה בכרת אסורה על בעלה הבא על שומרת יבם נמי שויה בלאו דלא תהיה אשת המת אסורה על בעלה נמי שומרת יבם נמי שויה אבל אליבא דרבנן אע"י דאיכא מאן דאמר בהאשה רבה דאי (א) ביבמה אלא מ"מ לאו משני לארין בעורה ולא תהא אסורה לו כיון שאין ממזר מיבמה. מהו שיתנה על הנישואין הראשונים פ"ה כגון גירשה והחזירה וקינא לה ונסתרה מהו לגלגל עליה ונתן טחת אחיו. ואי קשיא דממתני' מצי למפשט דהא תנן במתני' נישואה ונסתרה ויבם וכוונה ופ"ה דמתני' לאו חזרא איתתא קאי ששקנה יבם וישביענה על נישואין ואירוסין של אחיו אלא מילי מילי קתני אם הבעל משקה מתנה עמה על ארוסה ואם היבם משקה אותה מתנה עמה שומרת יבם וכוונה. ל"ה:

^(א) נראה דנ"ל אפי' למ"ד דלון קדושין תופסין ביבמה מ"מ לא שאני משאר לארין ולא הוי בעורה ולא הוי אסר:

יח:

שׁוּמֵרֶת יבם שׁוֹינְתָּה אסורה לַיִבְמָה. פ"י אפי' לרצנן דלמרי קידושין תופסין בחייבי לארין ופליגי אדרי"ע הכא מודו כדלמר כהאשה רבה (יבמות דף ד' ע"ב):
לכתב זה לא תהיה אשת המת החווה לאיש זר לא תהא זה הויה לזר אלמא דקרא משוי לה כערוה דלא תפסי זה קידושין משום דלגידלא ציה והויה כלרוסמו שׁוֹינְתָּה:
אִמְרִי במערבא אִית הילכתא ברב המנונא. בסוף פ"ק דסנהדרין (דף פ"ו):
מפרש דלמרי צמערכא היינו רבי ירמיה ונראה אע"ג דפסיק דלית הילכתא כרב המנונא הילכתא כוותיה דלמר כהאשה רבה (יבמות דף ע"ב):
דרכ סצירה ליה דלון קידושין תופסין ציבמה ושמואל מספקא ליה ולמר צעניותיו צריכה גט ופסיק אמימר כשמואל ורב גידל אמר רב חייל בר יוסף אמר רב נישואין יש זה צונות דכרצ המנונא וכן ר' יוחנן ור' ינאי סצירה להו התס דלון קידושין תופסין ציבמה ופשטי לה ר' יוחנן ממתני' דלאחר שיחלון לך יצמק וא"ל רבי ינאי אי לאו תותיה וא"ל ר"ל לר"י אי לאו דקלסן גבאל רבה ה"א מתני' ר"ע היא ומהיו ר"ל לא פליג אדרי' יוחנן דהא מוקי התס צאותו הפרק (דף ע"ה).
הא דקמני ומה צמקוס שצא על האיסור קל נאסר האוסר בשומרת יבם וכדרכ המנונא ובסוף ההיא גמרא ובשיליה החולן (שם דף מט:):
אמרין נמי אציי מספקא ליה אי כרב אי כשמואל ובפ' הזורק בגיטין (דף פ'):
פליגי לישני דגמרא אי מתני' הוה תיובתא לרב המנונא אי הוה סיעעמיה והתס מני למדיחי סיעעמיה כי הכא לאוקמיה ממתניתין כר"ע אלא דדחי לה מלישנא דמתני' גופיה צירושלמי מפרש היאך קילס רבי ינאי לרבי יוחנן שקרא עליו חזלים והב מכיס בני אל יליו מעיניך חכס בני ושמת לבי תן לחכס ויחכס עוד ישמע חכס ויוסף לקח א"ל ר"ל צמר כל אלו פסוקי קילוסיה יכול הוא פתר ליה כר"ע ומו דחי ליה התס ויחיציניה מה איכפת לו ממזר גבי קינוי התורה אמרה וקנא את אשתו אפילו מקנת אשתו ולפוס מסקנא דהתס משמע דלית הילכתא כרב המנונא והכי גרס התס שומרת יבם שׁוֹינְתָּה ר"א אומר מותרת לצייתה ר' יהושע בן לוי אומר אסורה לצייתה א"ר ינאי שומרת יבם שׁוֹינְתָּה מותרת

לצייתה ותני כן ועלמה מעיני אישה ולא מעיני יבמה רבי יעקב בן אבדי בשם ר' אבהו מעשה היה וכהנא היתה והותרה לצייתה א"ר יוסי בר בון אף לא מכות אין זה לפי הירושלמי משמע דפליג רבי ינאי ארבי ינאי הא דלמר כהאשה רבה א"ר ינאי כחצורה נמנו וגמרו אין קידושין תופסין ציבמה גרסי' הכי צירושלמי א"ר שמואל לא כן א"ר ינאי נמנו שלשים וכמה זקנים מנין שאין קדושין תופסין וכו':
מַהוּ שיתנה אדם ע"י נישואין האחרונים. ירושלמי א"ר ינאי פשיטא שאדם מוחל על קינוי גירש כמי שמחל היך ^(א) עבדיה קינא לה וגירשה החזירה ונסתרה אי תימא גירש כמי שמחל נציך לקנאות לה פעם שניה אכל אם קינא לה ונסתרה וידע זה וגירשה החזירה ונסתרה שמתה ולא בדקו אותה המים טהורה היא או מחלר שאין המים בדוקין ^(א) את האשה טמאה היא ואסורה לצייתה:
אין האשה שותה ושוניה. ירושלמי כורכמית תוכית ששתתה ושיטלה לפני שמעיה ואבטליון:
קַבְלָנוּ עדותו בשני אנשים. ז"ע בפ"ק דקידושין שזב אי אתה רשאי למוכרו בשני בני אדם אצל באלס אחד נמכר ונשנה ^(א) וולפירוש רש"י התס ניהא שפיר כיון שנמכר פעם אחת וכוין ממוספת רבי:
וּרְבַנָן בתראי הבתיב תורת. וא"ת הא דרשין ליה בפ"ב דכריתות (דף ט'):
שאדם מביא קרבן אחד אפילו אם קינא לאשתו על ידי אנשים הרבה וי"ל דהתס מיירי קודם ששתתה קינא לה מפלוגי ונסתרה וקינא לה מפלוגי ונסתרה וכן פעמים הרבה משקה צפעס אחת על כולן ומציא מנחה אחת על כולן ונפקא לן מקנאות אצל הכא דרשין תורת לשותה ושונה שחזר וקינא לה לאחר שמה ונסתרה שחזרת ושונה שנית:

היה מביא פרק שני סוטה

ושומרת יבם וכונוסה אמן שלא נטמאתי ואם נטמאתי יבואו בי ר"מ אומר אמן שלא נטמאתי אמן שלא אטמא הכל שוין בשאין מתנה עמה לא על קודם שתתארם ^(א) ולא על אחר שתתגרש נסתרה לאחר ונטמאת ואח"כ החזירה לא היה מתנה עמה י"ה הכלל כל שתבעל ולא היתה אסורה לו לא היה מתנה עמה:
גב' ^(א) אמר רב המנונא שומרת יבם שׁוֹינְתָּה אסורה ליבמה ממאי מודקתני שומרת יבם וכונוסה אא"ב אסירה משום הכי מתנה בהדה אלא א"א לא אסירה היכי מתנה בהדה והתנן זה הכלל כל שאילו תיבעל ולא תהא אסורה לו לא היה מתנה עמה אמרי במערבא דלית הילכתא ברב המנונא אלא הא דקתני שומרת יבם וכונוסה הא מני ר"ע היא דאמר ^(א) אין קידושין תופסין בחייבי לארין ומשוי לה כי ערוה בעי רבי ירמיה מהו שיתנה אדם על נישואין הראשונים על נישואי אחיו מהו ת"ש זה הכלל כל שתיבעל ולא תהא אסורה לו לא היה מתנה עמה ה"הא אסירה ה"נ דמתנה ש"מ:
ר"מ אומר אמן שלא נטמאתי וכו':
תניא ^(א) לא כשאמר ר"מ אמן שלא אטמא שאם תטמא מים בודקין אותה מעכשיו אלא ולבשתטמא מים מערערין אותה ובודקין אותה בעי רב אשי מהו שיתנה אדם על נישואין האחרונים השתא מיהא לא אסירה ליה או דילמא זימנין דמגרש לה והדר מהדר לה ת"ש הכל שוין שלא היה מתנה עמה לא על קודם שתתארם ולא על אחר שתתגרש ^(א) נסתרה לאחר ונטמאת ואח"כ יהזירנה לא היה מתנה יהא יהזירנה ותיטמא ה"נ דמתני ש"מ ת"ר י זאת תורת הקנאות מלמד שהאשה שותה ושונה רבי יהודה אומר זאת שאין האשה שותה ושונה אמר ר' יהודה מעשה והעיד לפנינו נחוניא חופר שיחין שהאשה שותה ושונה וקיבלנו עדותו בשני אנשים אבל לא באיש אחד וחכ"א אין האשה שותה ושונה בין באיש אחד בין בב' אנשים ות"ק נמי הכתיב זאת ורבנן בתראי נמי הא כתיב תורת אמר רבא באיש אחד ובעל אחד רב"ע לא פליגי דאין האשה שותה ושונה דכתיב

שומרת יבם וכונוסה. ואם היתה יצמתו וכנסה וקינא לה ונסתרה מגלגל עליה שצועה שלא נטמאת כשהיא שומרת יבם. שומרת יבם מנפה וממתנת ליבם שייצמנה כמו ואציו שמר את הדצר (בראשית לו) לא תשמור על חטאתי (איוב יד):
אמן שלא נטמאתי. היינו קבלת שצועה ואם נטמאתי יצאו צי היינו קבלת אלה כדרך שהשציעה כדלמר לעיל בגמרא ^(א)ע"א משציעני עליך שלא נטמאת ואם נטמאת יצאו צי והיינו פירשו דלמן על השצועה אמן על האלה דתניא צרישא:
אמן שלא אטמא. שאם טמא לאחר זמן מים מערערין אותה לאחר שטמא כדתניא צברייתא צמרא:
ולא על אחר שסגרש כו'. ואפילו לר"מ דלמר מתנה על העמיד:
ונטמאת. בגירושיה דלינה נאסרת עליו לחזור לו אלא א"כ נישאת על ידי קידושין דכי כתיב (דברים כד) לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשזב לקחתה אחר קידושין ונישואין כתיב דכתיבי' והיתה לאיש אחר ושנאה האיש האחרון:
גב' ^(א) שׁוֹינְתָּה. כשהיא שומרת יבם:
אסורה ליבמה. כאשה שׁוֹינְתָּה תחת בעלה שאסורה לבעלה:
מדקסי שומרת יבם. שמשציעה על זנות שׁוֹינְתָּה כשהיא שומרת יבם:
אי אמרת בשלמא. ונתה נאסרת עליו משום הכי מתנה ע"י גלגול אף על אותו זנות אלא אי אמרת כו':
אין קידושין תופסין. לאשה האסורה על המקדשה בלאו ורבנן פליגי עליה ואמרי בחייבי כריתות הוא דלא תפסי אצל בחייבי לארין תפסי. אלמא לר"ע משוי חייבי לארין חמורות לענין אסוריהם כחייבי כריתות שהולד ממזר ולגבי לאסור על בעלה נמי כי היכי דהבא על אשת איש שהיא צברת אסורה על בעלה נמי כי היכי דהבא על מה שׁוֹינְתָּה אחר הגירושין קודם שהחזירה והדפוס עיכ שתי הגירסאות יחד ועיין בפ"י דעובדי וצמנצ"ס פ"ד דסנהדרין:
(ב) גב' ותיטמא ואח"כ יהזירנה הא יהזירנה:

מוסף רש"י
ושומרת יבם וכונוסה. כלומר ואם היתה יצמתו וכנסה, היבם משקה אותה ומשציעה אף על סמירה שמתנה צערה שומרת יבם, ומיס בדוקין אותה על שהיא, דהא אי זנאי צעורה שומרת יבם אסורה עליו, וכו' עקיבא מוקמינן לה דלמר אין קידושין תופסין בחייבי לארין, דמשוי לה יבמה לשוק כאשת איש, וכי היכי דאשת אשמיטרא אנכרא בזות, שומרת יבם נמי מיתסרא ליבמה, וכיון דמיתסרא בת קינוי היא (יבמות נח). בטסה שייך למיתני גבי יבמה, שומרת יבם ממתנת ומנפה ליבום, כמו שמר את הדצר, להכי שייך לשון מניסה כדכתיב (דברים כה) לא תהיה אשת המת החווה לאיש זר, אלא יבמה יקננה לאשה צייתו (קדושין כ"ב).
שומרת יבם שׁוֹינְתָּה אסורה ליבמה. כאשת שומרת יבם שׁוֹינְתָּה אסורה ליבמה (יבמות כ"א).
דאמר אין קידושין תופסין בחייבי (יבמות כה).
כחולן (יבמות כ"ב).
צברייתא המחיר גדושו ר"ע אומר אין לו זה קדושין (כתובות כ"ב).
אזי דקמני יבמות כ'):
הלך ועשה זה מחמר אין לאחר חוליה כלום, כלומר אין המחמר תופס זה דקס ליה השתא בלא יבנה, ואמר בגמרא (שם כ"ג):
תואר רבי אומר אין הדברים הללו אמורים אלא לדברי ר"ע שהיה עושה חוליה כערוה

נאסרת עליו צונות נישואין הראשונים לעולם וכן צונות נישואי אחיו כדלמר בפ"ק (לעיל דף ג'). ואם מת חוללת ולא מתייצמת:
לא כשאמר ר"מ אמן שלא אטמא. עלמה על דעתו שתבדק עכשיו על העמיד:
מערערין אופס. חורין לה לתוך גרוה כאלס הנחנק ע"י משקה נראה כעושה ערער והוא לשון זעקת שצר יעוערו (ישעיה טו):
על נישואין אחרונים. לר"מ דלמר מתנה על העמיד מהו שיתנה עמה בגלגול שצועה שלא טמאמ אס יגרשנה ויחזירנה וטמאמ:
ואחר כך יהזירנה. טעמא דתטמא צימי גירושיה דלא מיתסרא עליה הא טמאמ לאחר חזרה הכי נמי דמתני עכשיו:
סורס הקנאות. תורה אחת לכל הקנאות שצכולן ישעיה לה כתורה הזאת:
רבי יהודה אומר זאת. מיעוטא הוא זאת ולא אחרת:
חופר שיחין. להכניס מים לעולי רגלים בשדות ובדרכים:
בניי אנשים. אם מת בעלה ר"ע שהשקה ונישאת לאחר וקינא לה והיא נסתרה וקבלנו עדותו של נחוניא שישקנה השני

דרכי ^(דף יט.) דמוקמינן התס הא דקמני בגניצתו כיון שנמכר פעם אחת נשנה ^(א) וולפירוש רש"י התס ניהא שפיר כיון שנמכר פעם אחת וכוין ממוספת רבי:
וּרְבַנָן בתראי הבתיב תורת. וא"ת הא דרשין ליה בפ"ב דכריתות (דף ט'):
שאדם מביא קרבן אחד אפילו אם קינא לאשתו על ידי אנשים הרבה וי"ל דהתס מיירי קודם ששתתה קינא לה מפלוגי ונסתרה וקינא לה מפלוגי ונסתרה וכן פעמים הרבה משקה צפעס אחת על כולן ומציא מנחה אחת על כולן ונפקא לן מקנאות אצל הכא דרשין תורת לשותה ושונה שחזר וקינא לה לאחר שמה ונסתרה שחזרת ושונה שנית:

הדרן עלך היה מביא

היה

מסורת הש"ס

(א) יבמות פא. כ"ב. ע"ה. לו. גיטין פ"ג. ט) [יבמות י': וט"ז].
א) [מוספתא פ"ב ע"ש].
ד) [דברים כד, א]כלומר מחי נפקא מיוה).
א) צירושלמי שלפנינו הגי' קי את האשה שהיא אסורה לצייתה טמאה היא ועיין שם בפ"מ, א) גירסת רש"א,

תורה אור השלם

1. זאת תורת דקנאת אשר תשטה אשה תחת אישך ונקנאיה:
במדבר ה כט

הגהות הב"ח

(א) במשנה קודם שמתארם (ולא על אחר שמתגרש נסתרה לאחר ונטמאת ואח"כ החזירה לא היה מתנה עמה) תא"מ וי"צ גירסת רש"י ולא על אחר שתתגרש ותסתיר לאחר ונטמא ואח"כ יהזירנה לא היה מתנה עמה ויש גורסין ולא משתגרשה ונסתרה לאחר ונטמא ואח"כ יהזירנה לא היה מתנה עמה פי' אם השציעה אחר שהחזירה לא היה מתנה עמה על מה שׁוֹינְתָּה אחר הגירושין קודם שהחזירה והדפוס עיכר שתי הגירסאות יחד ועיין בפ"י דעובדי וצמנצ"ס פ"ד דסנהדרין:
(ב) גב' ותיטמא ואח"כ יהזירנה הא יהזירנה:

מוסף רש"י
ושומרת יבם וכונוסה. כלומר ואם היתה יצמתו וכנסה, היבם משקה אותה ומשציעה אף על סמירה שמתנה צערה שומרת יבם, ומיס בדוקין אותה על שהיא, דהא אי זנאי צעורה שומרת יבם אסורה עליו, וכו' עקיבא מוקמינן לה דלמר אין קידושין תופסין בחייבי לארין, דמשוי לה יבמה לשוק כאשת איש, וכי היכי דאשת אשמיטרא אנכרא בזות, שומרת יבם נמי מיתסרא ליבמה, וכיון דמיתסרא בת קינוי היא (יבמות נח). בטסה שייך למיתני גבי יבמה, שומרת יבם ממתנת ומנפה ליבום, כמו שמר את הדצר, להכי שייך לשון מניסה כדכתיב (דברים כה) לא תהיה אשת המת החווה לאיש זר, אלא יבמה יקננה לאשה צייתו (קדושין כ"ב).
שומרת יבם שׁוֹינְתָּה אסורה ליבמה. כאשת שומרת יבם שׁוֹינְתָּה אסורה ליבמה (יבמות כ"א).
דאמר אין קידושין תופסין בחייבי (יבמות כה).
כחולן (יבמות כ"ב).
צברייתא המחיר גדושו ר"ע אומר אין לו זה קדושין (כתובות כ"ב).
אזי דקמני יבמות כ'):
הלך ועשה זה מחמר אין לאחר חוליה כלום, כלומר אין המחמר תופס זה דקס ליה השתא בלא יבנה, ואמר בגמרא (שם כ"ג):
תואר רבי אומר אין הדברים הללו אמורים אלא לדברי ר"ע שהיה עושה חוליה כערוה

^(דף יט.) דמוקמינן התס הא דקמני בגניצתו כיון שנמכר פעם אחת נשנה ^(א) וולפירוש רש"י התס ניהא שפיר כיון שנמכר פעם אחת וכוין ממוספת רבי:
וּרְבַנָן בתראי הבתיב תורת. וא"ת הא דרשין ליה בפ"ב דכריתות (דף ט'):
שאדם מביא קרבן אחד אפילו אם קינא לאשתו על ידי אנשים הרבה וי"ל דהתס מיירי קודם ששתתה קינא לה מפלוגי ונסתרה וקינא לה מפלוגי ונסתרה וכן פעמים הרבה משקה צפעס אחת על כולן ומציא מנחה אחת על כולן ונפקא לן מקנאות אצל הכא דרשין תורת לשותה ושונה שחזר וקינא לה לאחר שמה ונסתרה שחזרת ושונה שנית:

הדרן עלך היה מביא